

צח:

עין משפט
נר מצוה

יב א מיי' פי"ד מהלכות
איסורי ביאה הלכה
י"ג טוש"ע יו"ד סי' רס"ט
סעיף ג:

סעיף ב:

י"ד ג טוש"ע שם סעיף ה:
 מ"ז ד טוש"ע שם סעיף ו:
 מ"ז ה טוש"ע שם סעיף ג:
 י"ז ו מ"י פ"ח מהל' יבום
 הל' י טוש"ע שם סימן
 הנוו סו"י ח:

יח ז טוש"ע אהע"ז סי'
קעו סעי' ח:

תוס' חד מקמא
ממה אשתו
מחזרת
בבמותו ואינא
מחזרת
אסור בבמותו. וא
כר
ששעאל אה
הר' עקיבא.
לה' מיתה דאמר
ממות
לאחר מיתה
קלישה לה
אסירה ובה
מיתה רבנן.
הא
גזור בה רבנן.
הדניא אמר
באשת אורי
אקמא דנסי'
ששואו
עובד כוכבים
אבל נסבה
ששואו
אגזירא דהיני
לכתי דאגזירא
אסור ויהי
דקתי' [מות
באשת אחיז]
אשנא אשה
כחכס
א' ומביא' א'
לאו א'
קבדשה
גמור
לדאיהו ודאי
ששואו גמור
והוא ומתחייב
עלה כר
לדאיהו
אגז שחורות
ולידתו
אלא
קבדשה
קאי
א"נ אגז
שחורות
שלא

קאי ונשא אשה [ובתה]
שהורתן ולידתן שלא
בקרדושה. וה"ה לישראל
גמור. (ט) והא דקתני
לכתחלה לא יכנוס אקשי'
לה השתא אפוקי מפיק
לכתחלי מיבעיא. ופרקינן
התם קאי הך דאמור רבנן
ייקיים לכתחלה לא יכנוס

(א) ע"י רש"י כאן ד"ה נשא
אשה וצתה.

אשת אביו. הן ברייתא כרבי עליה ואמר אשת אביו ושרי עקיבא דר' אליעזר שמומי הוא ומימי **נשא** אשה ובתה. בנשאן כשרי שמדקדק בקונטרס ועוד יש לדקדק מדתני כונס אחת ואי בישראל איידי הוה ליה לממר יקיים אחת: **אשה** ובתה. וה"ה אשה ואחומה מן האם או אשה ובת צמה אבל אשה ובת צנה או אשה ואחומה מן האב דהיינו שאר האב פשיטא שאין

מוניח' שמה' לכתחלה נח' יכנסו' חו'
שמה' כיון שאין האיכסור בא' אלא ע"י'
קידושין אף לכתחלה יכנסו' כדאמרין'
שמות' באשת אחיו מאתו ולא גורין'
משום אחיו הנולד לאחיו לה' ה' קונט':
מותר' באשת אחיו מאי' לאו'
דנכסה בשוהא גר' מימה'
לר"י דאמאי' שרינ' כשהוא גר' הא'
לעיל' גורין' באחותו מאתו משום דלתי'
לאחלוסי' הכא נמי' וכ"ת' כיון' שהוא'
ע"י' קידושין לא' גורין' והא' חמותו דע"י'
קידושין' וקמי' דאסור' ו"ל' דשאני'
חמותו דע"י' קידוש' עמנו' אבל' אשת'
דאחיו דע"י' קידוש' אחיו' הוא' ועוד'
דאשת' אחיו' צ"י' אחיו' לא' כשיחא' אבל'
אמה' ובתה' שכיח' שדדי' אי' נמי'
חמותו' נקראת' על' שמו' דקרו' לה'
חמתיה' דפלגיה' אבל' אשת' אחיו' לא'
מיקריא' אשת' אחי' פלוגי':

קריש ה' **איסורא**. מימ' דמ"מ
מאי משני אכתי איכא כרת
דלא מיעט' דכחבז אלף משריפ'ם
כדאמרין עיל (דף ד') ו"ל דמ"מ
כיון דקריש איסורא אל ר' חכמי
לגזור דגריס לאחר מית' כיון דאף
מחיים שריא מן הדין וא"ת לאציי
דלאר צהאש' רב' (ס') דלא שרי
רבי עקיב' חמומו לאחר מית' מאי
איכא לימנר ו"ל דלאציי ודאי ליכא
מאי דמי מיל' דאמרין:

מקצתן אחין. זרייתא היא
ור"ח גריס ת"ר:
כתב

ושאין אחין מייבמין מאי קא
האב ומקצתן אחין מן האב
מקצתן כהנים ומקצתן שאין
מקצתן כהנים ומקצתן אה

שאינן אחין מייבמין מאי קאמר (א) מק
בדיהי תערובות אחין מן האם שלא מן
וגשאה בועו ולו בן מאשה אחרת ונת
ליוסף בתערובות הללו ב' אחין אחד מ
יוסף זה שיש לו בתערובות אח מן הא
חבריו שמא יפגע בנשאת אחיו מאמו
ואחת אחר שחללה מן הארבעה ישאנה
(ב) אחין של ודאין אחין מן האם לכל
מן האם חולצין לכולם ושאינן אחין ל
חולצין לכולן ואי אפשר להם לייבם

למימש דקסער לא נאקרו לזני נח, ומשום קורבה נח
לידתו בקדושה קיימא זה לא היטה לו כלל אשה אל
קאי כשנשאם בגיותו ונתגיירו עמו, אי נמי אהא קא

והן צנכריות איירי כמו:

מִן הָאֵב יִקִּים אַחֻת הָאֵם מִן הָאֵם יִצִּיא
מִן הָאֵב רִבִּי מֵאִיר אֹמֵר יִצִּיא וְחֻכְמִים
אֹמְרִים *יִקִּים שְׁהִיה רִבִּי מֵאִיר אֹמֵר כָּל
עֵרֻה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שָׁר הָאֵם יִצִּיא מִשּׁוּם
הָאֵב יִקִּים וּמוֹתֵר בְּאִשְׁתּ אַחִיו ⁽⁶⁾ מֵאִמּוֹ
בְּבִאשְׁתּ אַחִי אֲבִיו יִשְׁאָר כָּל הָעֵרִיּוֹת מוֹתֵרוֹת
לֹא לְאִתּוֹי אִשְׁתּ הָאֵב יִגְשָׁא אִשָּׁה וּבִתָּה
כִּבּוֹס אַחַת וּמוֹצִיא אַחַת לְכַתְּחֻלָּה לֹא יִכְנוֹס
יִמְתֵּה אִשְׁתּוֹ מוֹתֵר בַּחֲמוֹתוֹ וְאִכָּא דִּתְנִי
אֲסוּר בַּחֲמוֹתוֹ קִתְּנִי מִיְּהֵת מוֹתֵר בְּאִשְׁתּ אַחִיו
מֵאִי לֹא דִנְסִבָּה אַחִיו כִּשְׁהוּא גֵר הֲלֹא

מִמֶּהוּ דְתִימָא לִיגְזוֹר כִּשְׁהוּא עֹבֵד כּוֹכְבִּים
אִטּוּ כִשְׁהוּא גַר קמ"ל אִמְר מַר נִשָּׂא אִשָּׁה
וּבִתָּה כּוֹנֵם אַחַת וּמוֹצִיא אַחַת לְכַתְחַלָּה לֹא
יִכְנוּם הַשְׁתָּא אַפּוֹקִי מִפִּיק לְכַתְחַלָּה מִיִּבְעִיא
תַּתִּם קָאִי וְהִי קֹאמֶר חֵד דִּאֲמוֹר רַבְנִי יִקְיִים
לְכַתְחַלָּה לֹא יִכְנוּם מֵתָה מוֹתֵר בַּחֲמוּתוֹ
וְאִיאֵךְ דִּתְנִי אִסּוּר בַּחֲמוּתוֹ חֵדָּא כִר' יִשְׁמַעְעָל
וְחֵדָּא כִר' עֻקְבָּא מֵאֵן דֹּאסֶר כִר' יִשְׁמַעְעָל
דִּאֲמֵר חֲמוּתוֹ לֵאחֹר מִיתָה בִּאיִסּוּרָא קִיִּימָא
וְגוֹבִי גַר גִּזּוֹר בִּיה רַבְנִי וּמֵאֵן דְּשִׁירי כִרְכִּי
עֻקְבָּא דִּאֲמֵר חֲמוּתוֹ לֵאחֹר מִיתָה קִלְשׁ
לִיה אִיסּוּרָא וְגוֹבִי גַר לֹא גִזּוֹר בִּיה רַבְנִי:
מִתְנִי י' חֲמִשׁ נָשִׁים שֶׁנִּתְעַרְכוּ וּלְדוֹתֵיהֶן
הַגְדִּילוּ הַתְּעִרּוּבוֹת וְנִשְׂאוּ נָשִׁים וּמֵתוּ אַרְבַּעַה
חֻלְצִין לֵאחַת וְאֶחָד מֵיִיבֵם אוֹתָהּ הוּא
יִשְׁלָשָׁה חֻלְצִין לֵאחַת וְאֶחָד מֵיִיבֵם נִמְצְאוּ
אַרְבַּע חֻלְצוֹת וַיִּיבֹם לְכָל אַחַת וְאַחַת:
גַּמ' וְדוֹקָא מִיַּחֲלֵץ וְהֵדֵר יְבוּמִי אֲבָל יְבוּמִי
כִּבְרִישָׁא לֹא דִקְפַּנֵּעַ בִּיבְמָה לְשׁוֹק מֵאִי הוּא
יִשְׁלָשָׁה חֻלְצִין לֵאחַת דְּלֹא תִימָא לִיבְמִינְהוּ
חֵד לְכוּלְהוּ אֵלֹא כָל חֵד וְחֵד מֵיִיבֵם חֵדָּא
דְּלִמָּא מִתְרַמֵּיא לִיה דִּידִיה * * * * *^א מִקְצֵתָן
וּמִקְצֵתָן שְׂאִין אַחֲזִין הָאֲחִין חֻלְצִין
אֲמַר רַב סְפָרָא הִכִּי קֹאמֶר 'מִקְצֵתָן אַחֲזִין מִן
זִין מִן הָאֵם חֻלְצִין וְאַחֲזִין מִן הָאֵב מֵיִיבְמִין
כֹּהֲנִים כֹּהֲנִים חֻלְצִין שְׂאִינָן כֹּהֲנִים מֵיִיבְמִין
מִן הָאֵם אֵלּוּ וְאֵלּוּ חֻלְצִין וְלֹא מֵיִיבְמִין
תְּנוּ

אחיין מן **האב ומקצתן אחין מן האם**. מקצתן של ודאין אחין לבד אחים שיש להן בתוכן מן האב כגון ראובן שנשא רחל רחל וילדה היא ותנה אשמו של ראובן וג' נשים אחרות אב וא' מן האם בנה של תנה אחיו מן האב ובנה של רחל רחל כולן לפטור את אשת אחיו מן האב ואינו רשאי לייבם בכרת: **ואחין מן האב** ארבעה האחרים שאין להם בתוכם ישיש ממנו אחד מייבם שמים או יהיו לאחת ה' חליפות. והביטו מן המעשרות ומקצתן שאין להם אחין מן האם ואלא אלא מן האם אלא מן האב מייבמין: **מקצתן** של ודאין ומעט איל וחללה ארבע חליפות שמא האחד החולץ לה היה

למישם דקנען שטולד דמי (שם). ושאר כל העריות. שפלות מחמת אישות מ
זוה, ולאחרי אחרת אשתו נמי לא זכירא ליה, דהא קמי זבדילא נש' אשה ובהמה
ס' דרך גזירת קאמר ויה"ס לישראל גמור (שם). מזה אשתו מותר בהמה
וכו' ותמונתו ממש לא היא אע"ג דנתיבירי, דגר שנתגייר וכו' וכן א

ואיל ואיכא ד' אס: וחדמים אומרים
מן האס דבהיה איכא למגור משום
אחות האס מן האב לא דמיא לאחותו
ואפי' מאמו שנוול דהיותו עובד
ברוכים ולא גזר רבנן משום אשת

החמישי הנוגד אחריו בדקדוקה גורר
בצדק צלל במידה דלא אחי אלף ע"י
וּכְסָה. נשא חשה ו**כֶּסֶם**.
עלמל קא שנסא חיטום עוצד
וכובצים וזמה ובמה ונמגיירו עמו
האי דנוגד בקדושה לא נסיב
וא"ת שנשא גירות שנתגיירו
והצט לית להו קורבה דקטן
דמי למיה לי גר אפי' בישראל
למיימר הכי: **כונם אחס**
מוציא אחס. דלא ייתי למיישר
אשה ובמה: **לקחילה** לא
מפרש: מוסר בחמוס.

לדבוקי ה'ח' נח גזר רבנן: וחייה דה'ח' פלוגתיהו מפרש לקמן: כגון אחותו
ה'ח' האז ופירושו: קלס ליה אישורא.
לדבוקי ישראל אינה בשעריה: פלוגתא
דר' ישמעאל ור' עקיבא מפרש
[לעיל] בהאשה רבה (דף 75):
מתני' שנתעברו ולדוהיה.
וכורים ויש לכל אחת בן ודאי שלא
שנתעברו: ארבעה חולין לאחת.
בזמן ודאי של כל אחת מן הארבעה
ה'ח' לאחת מהן דכל חד ספק ליה
בזאשת אחיו וכן החמישיה ישאנה
ממנה נפשו אם אשת אחיו היא הרי

עצוב ואם נלחם הרי חנף לה יצמח:
זה שייבם חולץ לאחרת
עמו והחמישי מייבם ממנה
והחורים השנים הללו וחולצין
אשר ילדיהם ונשים עמהן והחמישי מייבם
כולם ארבעה חולצין מחלה לפי
רשאי אחד רשאי לייבם עד שיחלצו לה
לפיכך ארבעה דלא ליפגע ביבמה לשוק.
נמי דמזו ארבעה למיחלץ לכולהו
אם את חולץ אלא אמרין
דכתיב 'דכתיב' שפיר טפי דלמא לכל חד
ומיחלצא מזהו ייבום:
מכל ארבעה
דוקא מיתלץ.
והדר יבומי לחמישי: מאי הוא
מאי איכפת לן אי חללי לה
ארבעה גופייהו והאי דייבם
התקן מיתלץ לייבם נמי הך. ומשני לייבם
מקלפן מקלפן חסין חסין חולצין

[illegible]

לן, לראיתויי אשת האב. חזל כלנו ואחות אשתו
אחת ומוציא אחת והוא הדין לשתי אחיות (שם). נש
פ שקיימה לאשתו משנתגייר, דבן נח לא הוזכר על
זה לזה (שם).

מסורת הש"ס

(לעיל זד : סנהדרין עו :
[לקמן זט : ק :
[מוספתא פרק י"ב]
ס"א שלא, (ה) רש"ל מ"ו,
(ו) ס"א שלא,

הגהות הב"ח

(1) נמרא באשת אחיו
באשת כ"ל ומיבת מאמו
מקח: (3) שם תנו רבנן
מקצתן אחין ומקצתן:
(רש"י ד"ה ה"ג מקצתן
ו' מלי קאמר אמר רב
נפרא ה"ק מקצתן אחין:
(ד"ה ואחין מן האב וכו')
מקצתן של ודאין כ"ל
ומיבת אחין נמחק:

[illegible][illegible]

לרצויו, דהא צגר שהיתה
שה ובתה. אשאר גרים
נו, דינמא צאים מקדושה